案例翻译——State of Wisconsin v. Eric L. Loomis

个人总结 Case Brief

事实：Eric L. Loomis 被风险评估的算法进行量刑，他在上诉中提出，法院参考 COMPAS 风险评估算法的做法侵害了他的正当程序权利，具体包括：

（1）侵犯了被告依据准确信息被量刑的权利。并且 COMPAS 的专利属性导致其无法得知评分的细节，进而无法核实其准确性；

（2）侵犯了被告获得个别化量刑的权利，COMPAS 算法是一种群体化比对；

（3）在量刑中不当使用基于性别的评估。

法院的认定：

Issue 1：基于准确信息量刑的问题

（1）COMPAS 有利于更准确地量刑（相较于人类凭直觉的决策），因为提供了更多的、更清晰的信息，是一种循证工具；

（2）COMPAS 本身的准确率问题，目前的研究表明其在可接受范围内；

（3）COMPAS 的风险评估表中披露了决策的因素以及对应的事实，只是未披露这些因素的权重和最终计算方法。这并不影响基于"准确信息"的要求，因为事实是确定的。权重应当被视为裁决/判断。

Issue 2：个别化量刑的问题

（1）COMPAS 评分并非本案中量刑的唯一、决定性因素，量刑的结论与其个人恶性程度相当（*这是一个个案中、从结果上来具体判断的结论*）；

（2）使用 COMPAS 评分作为量刑参考，能够给量刑决策提供更多信息，有助于法官作出更加个别化的量刑决策。

（3）不过，法院在使用这类工具时，应当得到充分的警示，在知晓这类工具是群体对比而非个案判断的前提下进行使用。

Issue 3：使用性别因素作为评估的问题

（1）性别在量刑问题上属于合理参考因素，忽略性别会导致结果更加不精确，因此性别因素是被允许的；

（2）被告主张 COMPAS 使用性别作为依据属于不当依据，并未履行其举证责任，即证明法院由于其性别而加重了量刑惩罚。

结论：法院可以使用 COMPAS 这类辅助工具，但需要在充分警示、限制其在最终决策中所占的影响力的前提下使用。满足这些限定条件，就不会侵犯被告的正当程序权利。

原文：

¶1　ANN WALSH BRADLEY 大法官：

2007 年，全美首席大法官会议（Conference of Chief Justices）通过了一项题为《支持促进公共安全并降低累犯率的量刑实践》的决议。[1] 该决议强调，司法机关“在确保刑事司法系统有效、高效地运作以保护公众安全、降低累犯率并对犯罪人追责方面，扮演着至关重要的角色。”[2] 会议承诺“支持各州努力采纳基于最佳实证研究的量刑与矫正政策及项目——这些实践已被证明在降低累犯方面切实有效。”[3]（*风险评估的依据来源于实证研究，即已有的数据。*）

¶2　同样，美国律师协会（American Bar Association）也敦促各州采用风险评估工具，以期降低累犯率并提升公共安全。[4]　该协会特别关注对低风险个体实施监禁的问题，警示将低风险犯罪人与中高风险犯罪人混处，可能增加而非减少其再犯风险。[5]　此类接触会使低风险个体受到高风险犯罪人的负面影响，实际上有损于其康复努力。[6]　（*建议使用风险评估工具的目的是更精细化分类，增加管理的颗粒度。*）

¶3　最初，风险评估工具仅由缓刑与假释部门使用，以帮助确定对犯罪人最合适的监督与矫治策略。[7]　随着全国范围内对降低累犯的重视以及循证实践（evidence-based practices）重要性的凸显，此类工具的应用现已扩展至量刑阶段。[8]　然而，在量刑中使用这些工具更为复杂，因为量刑决定具有多重目的，其中仅部分与降低累犯相关。[9]

¶4　在分析量刑中使用循证风险评估工具时，必须认识到：诸如 COMPAS 之类的工具仍在持续变化与发展之中。[10]　我们今天所关切的问题，未来很可能得到缓解。刑事司法系统有责任认识到：在未来数月乃至数年，将有更多研究数据问世，更优、更完善的工具也可能被开发出来。随着数据的更新，我们对循证工具的使用方式也必须随之调整。司法系统必须紧跟研究进展，并持续评估这些工具的适用情况。

¶5　本案的核心问题，正是在量刑中使用特定循证风险评估工具（如 COMPAS）。本案系由上诉法院移送本院认证审理。[11] 申请人埃里克·L·卢米斯（Eric L. Loomis）就巡回法院驳回其定罪后动议（请求重新量刑的听证）提出上诉。

¶6　上诉法院认证的具体问题是：在量刑中使用 COMPAS 风险评估，“是否侵犯了被告的正当程序权利——原因或是 COMPAS 的专利问题（proprietary nature）阻碍被告挑战其科学有效性，或是 COMPAS 评估考虑了性别因素。”[12]

¶7　卢米斯主张，巡回法院在量刑时考量 COMPAS 风险评估，侵犯了被告的正当程序权。此外，他还辩称，巡回法院错误地行使了裁量权，因其预设了“纳入考量的指控”（read-in charges）。

¶8　最终，我们认为：只要遵循本文所述的限制与警示，恰当地使用 COMPAS 风险评估，巡回法院在量刑时予以考量并不违反被告的正当程序权利。

¶9　我们认定，由于巡回法院已明确说明：其对 COMPAS 风险评分的考量得到了其他独立因素的支持，因此该评估在判断卢米斯是否可在社区中获得安全有效的监管这一问题上并非决定性因素。（*判断标准：算法评分是否是决定性因素；*）故此，巡回法院并未错误行使裁量权。我们进一步认定，巡回法院对"纳入考量的指控"的处理亦未构成裁量权误用，因其采用了公认的法律标准。（*这个与算法无关，是本案的特殊情况，即将其他指控纳入量刑考量因素。*）

¶10　据此，我们维持巡回法院驳回卢米斯请求重新量刑听证之定罪后救济动议的裁定。

I. Issues

¶11 本案事实并无争议。州方主张，卢米斯（Loomis）系一起驾车扫射事件的司机。州方以累犯身份对其提出五项指控：(1) 一级鲁莽危害安全罪（作为共犯，PTAC）；(2) 企图逃避或躲避交通警察（PTAC）；(3) 未经车主同意驾驶机动车；(4) 重罪犯持有枪支（PTAC）；(5) 持有短管霰弹枪或步枪（PTAC）。[13]

¶12 卢米斯否认参与该起驾车扫射事件。他放弃了受审权利，就其中两项较轻的罪名——"企图逃避交通警察"和"未经车主同意驾驶机动车"——认罪。认罪协议载明，其余指控将被驳回但纳入量刑考量（read in for sentencing）：

"其余指控将被驳回，并在量刑时予以纳入考量，尽管被告否认其参与了射击行为，仅承认在射击发生后驾驶了车辆。州方则认为，射击发生时他即为该车驾驶员。
州方将量刑权完全交由法院裁量，但会就加重与减轻情节提出意见。"

巡回法院接受卢米斯的认罪后，下令进行量刑前调查（presentence investigation）。《量刑前调查报告》（"PSI"）附有一份 COMPAS 风险评估。

¶13 COMPAS 是由 Northpointe 公司开发的一种风险-需求评估工具（*私人公司开发*），旨在为惩教部门在安置决策、管理犯罪人及制定矫治计划时提供决策支持。[14] COMPAS 风险评估基于从被告刑事档案中收集的信息及其本人访谈内容生成。

¶14 COMPAS 报告包含两部分：一是用于预测再犯可能性的风险评估，二是用于识别在就业、住房、药物滥用等领域所需干预项目的需求评估。[15]　风险评估部

分以条形图形式呈现三项风险评分：审前再犯风险、一般再犯风险和暴力再犯风险。[16] 每根条形在 1 至 10 的量表上标示被告的风险等级。[17]

¶15 正如 PSI 所解释，风险评分旨在预测：具有类似犯罪史的人群在获释后再次犯罪的一般可能性是更高还是更低。然而，COMPAS 风险评估并不预测特定个体是否会再犯，而是通过将该个体的信息与相似数据群体进行比较，得出统计性预测。（*即便不同个体做出同一行为，也不能表明其就一样，每个人的动机、后续的行为、想法，都可能不同。*）

¶16 卢米斯的 COMPAS 风险评分显示，他在所有三项指标上均属高风险再犯者。其 PSI 中亦包含关于如何使用 COMPAS 风险评估的说明，并警示其误用风险，明确指出：该工具应用于识别可从干预中受益的犯罪人，并锁定监管期间应重点应对的风险因素。（*具有风险提示*）

¶17 PSI 还特别警告：COMPAS 风险评估不得用于决定量刑轻重或是否监禁：（*这种工具旨在矫正、帮助犯罪人降低再犯风险，而非量刑。不过，这种提示也可能只是纸面合规，因为这种评分客观上会影响决策者量刑。*）

"*就循证量刑（Evidence Based Sentencing）而言，精算评估工具尤其适用于：1、识别应接受干预的犯罪人；2、识别动态风险因素，以便设定监管条件。3. 务必牢记：风险评分并非用于决定量刑严重程度或是否监禁犯罪人。*"（自行添加的加重强调）

¶18 量刑听证中，州方主张巡回法院应参考 COMPAS 报告以确定适当刑罚：

"*此外，本案完成的 COMPAS 报告显示被告具有高风险与高需求。其暴力风险高、再犯风险高、审前风险亦高；这些均为确定适当刑罚的重要因素。*"

¶19 最终，巡回法院在排除缓刑可能性时，援引了 COMPAS 风险评分及其他量刑因素：

"*根据 COMPAS 评估，你被认定为对社区构成高风险的个体。*
综合权衡各项因素，我排除缓刑，原因在于犯罪的严重性，以及你的过往记录、你在监管期间的表现，加之所采用的风险评估工具均表明，你极有可能再次犯罪。"

¶20 除 COMPAS 评估外，巡回法院在量刑时还考虑了"纳入考量的指控"（read-in

charges）。（*前文提到，检方还指控了其他罪行，虽然认罪协议撤回了其他指控，但这些指控仍作为量刑的考量因素。*）法院假定这些指控的事实基础属实，并认为卢米斯至少参与了相关行为。法院进一步说明："卢米斯先生需明白，若这些涉枪指控被纳入量刑考量，我将视其为严重的加重情节。"辩护律师对此提出异议，强调卢米斯并未承认参与驾车扫射。

¶21 尽管认罪听证笔录显示，各方对"驳回但纳入量刑"的法律后果存在误解与不确定性，巡回法院最终直接援引本院近期在 State v. Frey 案中的判决，该判决解释了此类指控的性质。该判决向 Loomis 阐明巡回法庭可以考虑"纳入量刑的指控"，并且这种考量可以增加被告的刑期：

法院：卢米斯先生，我院近期在 State v. Frey 案中对"纳入量刑的指控"作出了解释。我想直接引用该判决，以确保您充分理解它……

"被告因此面临在法定量刑幅度内判处更重刑罚的可能性，以及就"纳入"罪行承担额外赔偿责任的可能性。"

因此，根据本协议，您的量刑上限仍限于您所认罪名的法定最高刑——即十七年六个月监禁。正如最高法院判决所指出，您同意这些指控可被纳入并予以考量，这将提高在量刑幅度内判处更重刑罚的可能性。您明白吗？"

卢米斯：明白。

¶22 认罪问卷/权利放弃表格载明，卢米斯就两项罪名所面临的最高刑期为十七年六个月监禁。法院最终在其认罪罪名的法定最高刑幅度内判处刑罚。[18]

¶23 卢米斯随后提起定罪后救济动议，请求重新量刑听证。他主张：巡回法院在量刑时考量 COMPAS 风险评估，侵犯其正当程序权利；（*这里的正当程序权利具体指什么？*）并进一步声称，法院错误地假定"纳入考量的指控"事实成立，构成裁量权误用。

¶24 巡回法院就此动议举行了两次听证。首次听证聚焦于"纳入指控"的处理问题。法院审查相关判例与法律标准后认定，其适用了正确标准，故驳回卢米斯就此提出的主张。

¶25 在首次听证中，法院回顾了认罪与量刑听证笔录，并表示不采信卢米斯的解释：

"我认为卢米斯先生的解释与事实不符。州方所述版本更符合事实，因此我在量

刑时给予了更大权重。”

¶26 第二次听证聚焦正当程序问题。被告方传唤专家证人戴维·汤普森博士（Dr. David Thompson）作证，就量刑中使用 COMPAS 风险评估发表意见。汤普森博士认为，COMPAS 不应用于监禁决策，因其设计初衷并非为此。他指出，法院在量刑时采纳 COMPAS 风险评估部分，“极有可能高估个体风险……并据此错误量刑，或基于可能不适用于该个体的因素判处刑罚”。

¶27 汤普森博士进一步作证称，量刑法院对 COMPAS 如何分析风险知之甚少：

“*法院并不知道 COMPAS 如何将该个体的历史与其比对人群进行比较。法院甚至不知道该比对人群是威斯康星州、纽约州还是加州的数据……法院缺乏大量关键信息。而我们将这些图表呈于法庭并允许其用于量刑，实际上是在误导法院。*”

¶28 在驳回定罪后救济动议时，巡回法院解释称：其使用 COMPAS 风险评估仅用于佐证已有结论，且即便不考虑 COMPAS 评分，也会判处相同刑罚。卢米斯提起上诉，上诉法院遂将本案移送本院认证审理。（*决策者会辩称，其决策不依赖算法。但究竟有无依赖，尚不可知。*）

II. Rules

¶29 关于巡回法院在量刑时考量 COMPAS 风险评估是否侵犯了卢米斯的宪法正当程序权利，这一问题属于法律问题，本院将独立审查，而不受巡回法院或上诉法院先前决定的影响。[1]

¶30 “本院依据‘裁量权误用标准’审查量刑决定。”[2]当巡回法院在没有“经过解释的司法推理过程”支持的情况下判处刑罚时，即构成裁量权误用。[3]

¶31 此外，若量刑法院的决定未基于记录中的事实或错误适用相关法律，则构成裁量权误用。[4]

“错误适用法律”是指当其依赖明显不相关或不适当的因素。[5] 被告需以清晰且令人信服的证据证明存在此类依赖。[6]

---

[1] 参见 Jackson v. Buchler, 2010 WI 135, ¶39, 330 Wis. 2d 279, 793 N.W.2d 826。
[2] State v. Frey, 2012 WI 99, ¶37, 343 Wis. 2d 358, 817 N.W.2d 436。
[3] McCleary v. State, 49 Wis. 2d 263, 278, 182 N.W.2d 512 (1971)；另见 State v. Gallion, 2004 WI 42, ¶3, 270 Wis. 2d 535, 678 N.W.2d 197。
[4] State v. Travis, 2013 WI 38, ¶16, 347 Wis. 2d 142, 832 N.W.2d 491。
[5] McCleary, 49 Wis. 2d at 278。
[6] State v. Harris, 2010 WI 79, ¶3, 326 Wis. 2d 685, 786 N.W.2d 409。

¶32 类似地，我们审查量刑法院是否在确定被告刑罚时因依赖“纳入指控”的事实基础而错误行使裁量权。[7] “一个裁量性量刑决定将被维持，如果它是基于记录中的事实并且基于（relies on）适当且可用的法律。”[8]

III Analysis

¶33 首先需明确，被告并未挑战 COMPAS 风险评估在量刑以外其他决策中的使用，也未质疑 COMPAS 报告中“需求评估”部分在量刑中的适用。卢米斯仅对在量刑中使用 COMPAS 报告的风险评估部分提出异议。

¶34 具体而言，卢米斯主张：巡回法院在量刑时使用 COMPAS 风险评估，因以下三点理由侵犯了被告的正当程序权利：

(1) 侵犯了被告依据准确信息被量刑的权利——部分原因在于 COMPAS 的专有/专利性质（proprietary nature）使其无法核实其准确性；
(2) 侵犯了被告获得个别化量刑（individualized sentence）；
(3) 不当在量刑中使用基于性别的评估（gendered assessments）。

¶35 尽管我们最终认定 COMPAS 风险评估可在量刑中使用，但这一结论附有严格限制。尤为重要的是，我们必须阐明该工具如何被使用，以及巡回法院在使用时必须遵守哪些限制与警示，以避免潜在的正当程序侵权。

¶36 将卢米斯的正当程序主张置于循证量刑（evidence-based sentencing）有助于理解其深层关切。威斯康星州一直是推动循证实践的先行者。2004 年，本院的规划与政策咨询委员会（PPAC）设立了一个小组委员会，“探索并评估旨在提升公共安全、减少监禁的政策与项目之有效性”。[19]

¶37 自此初始授权以来，威斯康星州对循证实践的承诺及其引领作用已有充分记录。[20] 最初，州内各司法辖区使用多种风险与需求评估工具。然而，2012 年，威斯康星州惩教署选定 COMPAS 作为全州统一的评估工具，供惩教官员用于评估被告在审前释放期间违规行为及一般再犯的概率。[21]

¶38 关于 COMPAS 是否可用于量刑的问题此前已有涉及。在 State v. Samsa, 2015 WI App 6, 359 Wis. 2d 580, 859 N.W.2d 149 一案中，上诉法院认可了巡回法院在量刑时考量 COMPAS 评估的做法。但该案未涉及本案所面临的正当程序问题。援引 State v. Gallion, 2002 WI App 265, ¶26（后经 2004 WI 42 确认）中确立的量刑原则，Samsa 法院强调：“COMPAS 仅是法院在量刑时可资利用的众多工具之

[7] Frey, 343 Wis. 2d 358, ¶¶37-39。
[8] Travis, 347 Wis. 2d 142, ¶16。

一。” 359 Wis. 2d 580, ¶13。

¶39 在 Gallion 案中，我们曾警示量刑中的临时性、直觉式决策（ad hoc decision making）：“经验告诉我们，当就人性作出高后果的结论时——即便这些结论在当下看似直观正确——我们也应保持谨慎。更可取的是，基于更完整、更准确的信息得出结论……” 270 Wis. 2d 535, ¶36。我们鼓励巡回法院“在量刑之初即获取更全面的信息”，例如“了解被告造成伤害的倾向，以及可能诱发此类伤害的具体情境……” 同上，¶34。（*这里暗示，缺少信息的人类决策可能是不当的。*）

¶40 对临时性决策的担忧确有依据。在整个刑事司法系统中，大量决定——例如是否要求矫治、若需矫治则采用何种方式、监管应持续多久——往往仅凭法官的直觉或惩教官员的惯常做法作出，而未经任何实证检验。（*这种算法被当作一种循证工具，旨在提供更多切实可靠的信息。*）

¶41 对于惩教工作者而言，获取更可靠信息的需求显而易见；而对量刑法院而言，这一需求更为迫切。量刑决定受正当程序保障的约束，而许多日常惩教决策则未必适用此类保障。[22] 这一区别至关重要，因为风险与需求评估工具原本系为惩教部门设计，如今却被引入一个受不同指导原则（如正当程序、个别化量刑）支配的量刑场域。

¶42 为响应通过循证实践降低累犯率的呼吁，若干州已立法要求法官在量刑时获得风险评估与再犯数据。[23] 另一些州则允许但不强制在量刑中使用风险评估工具。[24] （*这里可以作为资料引用，不同的权责分配关系。*）

¶43 然而，亦有声音对循证量刑的有效性提出质疑，并警惕对其效果的过度宣传。他们敦促应让法官充分知悉风险评估工具的局限，以防误用：

“*总体而言，[支持者]一直不愿承认当前可靠证据的匮乏，以及我们所掌握证据之干预措施的局限。除非刑事司法系统的从业者被充分告知其所实施工具的局限，否则他们很可能会误用这些工具。*”

——Cecelia Klingele，《循证矫正的承诺与风险》，91 Notre Dame L. Rev. 537, 576 (2015)。

¶44 我们谨记这一警示。威斯康星州惩教署 (DOC) 已在《量刑前调查报告》(PSI) 中明确承认其局限性，指示称：“务必牢记，风险评分并非用于决定量刑轻重或是否监禁犯罪人。” 我们完全认同这一限制。此外，我们进一步确立一项相应的限制：风险评分不得作为决定犯罪人能否在社区中获得安全有效监管的决定性因素。[25] （*强调不能作为决定性因素*）

¶45 在下文回应卢米斯提出的正当程序主张时，我们将进一步阐明量刑法院必须

遵守的若干警示事项，以避免潜在的正当程序违反。

IV Analysis 1

¶46 我们现转向卢米斯的第一项主张：巡回法院在量刑时考量 COMPAS 风险评估，侵犯了被告依据准确信息被量刑的正当程序权利。卢米斯首先指出，COMPAS 的专有性质（proprietary nature）使其无法质疑该风险评估的科学有效性。因此，他主张：由于 COMPAS 风险评估作为附件纳入《量刑前调查报告》（PSI），而被告无法获取其算法细节，故被剥夺了对 PSI 中关键信息的充分知情权，从而无法确保量刑基于准确信息。

¶47 本州判例早已确立："被告享有受宪法保护的正当程序权利，即应基于准确信息被量刑。"[9]（*基于宪法的权利*） 此外，此项权利包括审查并核实 PSI 中法院据以量刑之信息的权利。[10]

¶48 在 Gardner v. Florida, 430 U.S. 349, 351 (1977)（Stevens 大法官主笔的复数意见）一案中，巡回法院在未向控辩双方律师披露的情况下，部分依据 PSI 中的信息判处死刑。复数意见认为，被告"在量刑至少部分基于其无机会否认或解释的信息时，被剥夺了正当程序权利。"同上，第 362 页。

¶49 遵循 Gardner, 威斯康星上诉法院裁定：巡回法院若一概拒绝向被告披露 PSI，即构成裁量权误用。[26] Skaff, 152 Wis. 2d at 58。Skaff 法院解释道：若 PSI 存在错误或遗漏，无人比被告本人更有能力予以反驳、解释或补充。同上，第 57 页。

¶50 Skaff 进一步指出：鉴于巡回法院在量刑中享有广泛裁量权，任何重大不实信息都可能影响量刑结果。因此，拒绝提供 PSI 等于剥夺了被告"正当程序的一项核心要素，即一种有助于基于正确信息量刑的程序。"同上，第 57 页（引 Matthhews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 335 (1976)）。

¶51 卢米斯将 COMPAS 风险评估类比于 Gardner 和 Skaff 中的 PSI。COMPAS 开发者 Northpointe 公司视其为专有工具与商业秘密，拒绝披露风险评分如何计算、各因素如何加权。卢米斯据此主张：因其无法获知这些信息，而法院却在量刑时予以考量，故其正当程序权利受损。

¶52 他进一步辩称：自己最适格去反驳或解释 COMPAS 评估，但仅凭条形图所示的风险评分无法做到；除非能审查其加权逻辑与评分机制，否则无法验证 COMPAS 评估的准确性。[27] （*基于个体裁决中申辩的正当程序假设，个人是对其自身情况的最佳了解者，允许其发言、申辩有助于法院搞清楚事实问题。*）

¶53 然而，卢米斯对 Gardner 和 Skaff 的类比并不完全恰当。尽管他无法审查 COMPAS 算法如何计算风险，但他可以审查并质疑附于 PSI 中的风险评分结果

---

[9] Travis, 347 Wis. 2d 142, ¶17

[10] State v. Skaff, 152 Wis. 2d 48, 53, 447 N.W.2d 84 (Ct. App. 1989)。

本身。Gardner 与 Skaff 的核心在于：法院依赖了被告完全无机会反驳、补充或解释的信息。而本案并非如此。

¶54 卢米斯正确指出：风险评分本身并未说明 COMPAS 如何利用信息生成评分。但 Northpointe 公司 2015 年《COMPAS 实务指南》表明，风险评分主要基于静态信息（如犯罪史），辅以少量动态变量（如犯罪同伙、药物滥用）。[28]

¶55 附于卢米斯 PSI 的 COMPAS 报告列出了 21 个问题及其答案，涉及上述静态因素，例如：（*列出了决策依赖的因素，并不是完全黑箱，不过权重未知。*）

“此人曾多少次在假释期间被重新收监？”→ 5 次以上
“此人曾多少次在缓刑期间被新指控/逮捕？”→ 4 次
“此人成年或未成年时曾被捕多少次（仅限刑事逮捕）？”→ 12 次

因此，只要风险评估基于卢米斯的回答及其公开可查的犯罪记录，他就有机会核实报告所列问答是否准确。
（*个人的陈述有助于法院了解其事实，因此披露决策依赖的因素即可。权重是一种裁量，不需要个体申辩*）

¶56 此外，本案不同于部分 PSI 内容被法院采纳却未向被告披露的情形。法院与卢米斯持有同一份风险评估报告。卢米斯有机会通过提出其他事实或信息，论证其风险评分不准确，从而挑战该评分。

¶57 尽管 Gardner 与 Skaff 的类比存疑，卢米斯关于“被告有权基于准确信息被量刑”的主张确属正确。Travis, 347 Wis. 2d 142, ¶17。

¶58 一些使用 COMPAS 的州已开展验证研究，<u>认定其为足够准确的风险评估工具</u>。[29] 例如，纽约州刑事司法服务署的研究结论称：“再犯量表运行有效，达到了令人满意的预测准确性。”[30]
然而，威斯康星州尚未完成针对本州人口的 COMPAS 统计验证研究。[31]

¶59 卢米斯援引其他研究质疑风险评估工具的准确性。[32] 例如，他引用 2007 年加州惩教与康复署（CDCR）的一项研究，该研究虽承认 COMPAS 看似评估了犯罪驱动因素与再犯风险，但指出“几乎没有证据表明 COMPAS 实际做到了这一点。”[33]

¶60 该加州研究进一步结论称：“没有可靠证据表明不同评估者能一致使用 COMPAS，亦无证据证明其确实评估了其所声称的犯罪驱动因素，（最重要的是）它能否预测 CDCR 罪犯的再犯行为。”[34] 最终，作者不建议 CDCR 对个体使用 COMPAS。[35]

¶61 然而，CDCR 在 2010 年发布了最终验证报告。[36] 该研究承认 COMPAS“并非完美，但属可靠工具……”[37] 具体而言，一般再犯风险量表达到 0.70 的常规标准，但暴力风险量表未达标。[38]

¶62 除上述问题外，还有担忧认为：风险评估工具可能不成比例地将少数族裔犯罪人归类为高风险，原因常是其无法控制的因素（如家庭背景、教育水平）。[39] 其他州研究显示，COMPAS 对白人犯罪人的再犯预测力强于黑人犯罪人。[40]

¶63 一项基于佛罗里达州布劳沃德县 10,000 名刑事被告数据的近期分析指出：黑人被告被错误判定为“高再犯风险”的可能性远高于白人被告；[41] 而白人被告则更可能被错误标记为“低风险”。[42] 尽管 Northpointe 公司质疑该分析，但此类研究引发了对 COMPAS 风险因素与种族关联性的严重关切。[43]

¶64 此外，有评论指出：为保持准确性，风险评估工具“必须持续针对变化的人群及子群体重新标准化（re-normed）。” Klingele，《循证矫正的承诺与风险》，91 Notre Dame L. Rev. 第 576 页。因此，采用此类工具的司法辖区必须具备维护工具并持续监测其准确性的能力。同上，第 577 页。

¶65 鉴于本案聚焦量刑环节，并综合考虑有关准确性的正当程序主张，我们认定：COMPAS 风险评估的使用除前述限制外，还须附加若干警示。

¶66 具体而言，任何包含 COMPAS 风险评估的 PSI，必须向量刑法院明确提示以下关于其准确性的警示：

(1) COMPAS 的专有性质已被援引，以阻止披露各因素如何加权或风险评分如何确定的信息；

(2) 风险评估系将被告与全国样本比较，但尚未完成针对威斯康星州人口的交叉验证研究；

(3) 一些研究质疑 COMPAS 风险评分是否不成比例地将少数族裔犯罪人归类为高再犯风险；

(4) 风险评估工具必须因应人群及子群体的变化而持续监测并重新标准化，以维持准确性。

向量刑法院提供上述关于 COMPAS 局限性与风险的明确信息，将有助于法院更准确地评估该工具的可靠性，并合理权衡风险评分在量刑中的分量。

V

¶67 接下来，我们处理卢米斯的第二项主张：巡回法院在量刑时考量 COMPAS 风险评估，实质上是基于群体数据进行量刑，而非依据所涉罪名及被告个人独特品格作出个别化量刑（individualized sentence）。正如本院在 Gallion 案中所阐明

的，“个别化量刑长期以来一直是威斯康星州刑事司法判例法的基石。” 270 Wis. 2d 535, ¶48。

¶68 如果 COMPAS 风险评估成为量刑中的决定性因素，这将引发正当程序问题——即被告是否真正获得了基于其个体情况的量刑。正如辩方专家在定罪后救济听证会上作证所言，COMPAS 的设计初衷是评估群体数据。他解释说，COMPAS 可类比于保险业的精算风险评估：后者通过识别驾驶人群体的风险水平，相应配置资源。

¶69 同样，Northpointe 公司 2015 年《COMPAS 实务指南》明确指出：“风险评估旨在预测群体行为……而非对个体层面的预测。”[44] 风险量表能够识别出“高风险犯罪人群体”——但无法确定某个具体个体是否属于高风险。[45] 一个典型的误解案例是：一名从未实施过暴力犯罪的个体，仍可能在暴力再犯风险量表上被标记为“高风险”。正如惩教署（DOC）所解释：

“一名年轻、失业、首次被捕年龄较早且有监管失败记录的犯罪人，即使从未犯下暴力罪行，其暴力风险评分仍可能为中等或高。”[46]

¶70 为缓解这一问题，DOC 指出：“工作人员预计会在约 10%的案件中因评估未涵盖的减轻或加重情节而与精算风险评估（如 COMPAS）。”[47] 因此，“应鼓励工作人员运用专业判断，在适当时推翻计算得出的风险评分……”[48]

¶71 正如惩教人员应在风险评分与其他因素明显不符时予以忽略，我们也期望巡回法院在评估每位被告的 COMPAS 风险评分时，行使独立裁量权。

¶72 最终，我们不同意卢米斯的观点。因为在量刑时将 COMPAS 风险评估与其他支持性因素一并考量，有助于为法院提供尽可能全面的信息，从而作出真正个别化的量刑决定。正如 Gallion 案所述，巡回法院“在量刑之初即迫切需要更完整的信息。” 270 Wis. 2d 535, ¶34。

¶73 COMPAS 正有潜力满足这一信息需求。印第安纳州最高法院在审查类似风险评估工具时指出，此类工具协助法院权衡各项法定量刑因素：

“*此类评估工具使量刑法官能更有效地评估和权衡多项明示的法定量刑考量因素，例如犯罪史、对缓刑或短期监禁的积极回应可能性，以及表明被告 unlikely 再次犯罪的品格与态度。*”

——Malenchik v. State, 928 N.E.2d 564, 574 (Ind. 2010)（内部引号省略）。（*更量化、指标更明确*）

¶74 然而，鉴于正当程序的要求，我们必须警示巡回法院：COMPAS 风险评分基于群体数据，仅能识别高风险群体，而不能准确判定某个具体个体是否高风险。因此，法院在权衡量刑相关全部因素时，必须充分考虑这一根本局限，确保最终

判决真正反映被告的个体情况，而非仅仅套用统计标签。

VI

¶75 我们现在转向卢米斯的第三项主张：COMPAS 风险评估在计算中使用性别因素，侵犯了被告不因性别而被量刑的正当程序权利。卢米斯援引 Harris 案（326 Wis. 2d 685, ¶33），主张由于 COMPAS 风险评分考虑了性别，巡回法院若在量刑时予以考量，即构成基于性别的不当量刑，违反正当程序。

¶76 鉴于 COMPAS 的专有性质，双方对其具体如何使用性别信息存在争议。卢米斯称，目前尚不清楚 COMPAS 究竟如何运用性别，但他主张 COMPAS 将性别视为一种“犯罪驱动因素”（criminogenic factor）。州方则持不同意见，辩称惩教署对男女均使用同一版 COMPAS 风险评估工具，但随后将每位犯罪人与其同性别群体的“常模”（norming group）进行比较。

¶77 无论性别是作为犯罪驱动因素，还是仅用于统计常模校准，卢米斯均反对在计算 COMPAS 风险评分时以任何形式使用性别。对此，州方回应称，在 COMPAS 中纳入性别是实现统计准确性的必要手段。州方指出，由于男性与女性在再犯率和康复潜力方面存在差异，若采用性别中立的风险评估，反而会对两性都产生不准确的结果。（*在一些场景中，将性别、种族因素纳入算法考量因素对于提升准确率是有帮助的。不能一概认定为违反平等保护的要求。*）

¶78 双方似乎均承认有统计数据表明：平均而言，男性的再犯率及暴力犯罪率高于女性。学界亦广泛讨论过此类性别差异。例如：

Sonja B. Starr 指出：“若评估工具包含性别，则在其他条件完全相同的情况下，男性总会获得比女性更高的风险评分（因为整体数据显示男性再犯率更高……）。” Evidence-Based Sentencing and the Scientific Rationalization of Discrimination, 66 Stan. L. Rev. 803, 813 (2014);

John Monahan 亦指出：“女性实施暴力行为的比率远低于男性，这是犯罪学中的常识，自官方记录存续以来便已为人所知。” A Jurisprudence of Risk Assessment, 92 Va. L. Rev. 391, 416 (2006)。

¶79 然而，卢米斯强调：即便基于性别的统计概括在事实上成立，也未必合宪。他援引 Craig v. Boren, 429 U.S. 190, 208–210 (1976)一案——在该案中，美国最高法院裁定俄克拉荷马州一项法律（禁止向 21 岁以下男性、但仅 18 岁以下女性销售 3.2%酒精度啤酒）违反第十四修正案的平等保护条款。法院指出，尽管州政府提供了社会学或实证数据为性别区别辩护，但“平等保护条款所体现的原则，不能因统计上成立却粗略适用的群体概括而被架空。” 同上，第 208–09 页。

¶80 值得注意的是，卢米斯在本案中并未提出平等保护主张。因此，我们仅需判

断：若巡回法院在量刑时考量了 COMPAS 风险评估，是否侵犯了其不因性别被量刑的正当程序权利。参见 Harris, 326 Wis. 2d 685, ¶33。

¶81 卢米斯对 Harris 案的理解有误。他认为，只要 COMPAS 在风险评分中使用性别，法院就不得予以考量。但在 Harris 案中，被告主张法院因其身为失业父亲（而孩子母亲有工作）而加重处罚，构成基于性别的量刑。同上，¶61。他辩称自己作为“全职父亲”不应受罚，且法院将此作为加重情节。同上。

¶82 本院在 Harris 案中认定，巡回法院的言论虽涉及性别角色，但其背后存在与性别无关的事实基础。记录显示，Harris 并非女儿的主要照护者，且其他证据表明他并非负责任的父亲。同上，¶¶62–63。

¶83 同样，COMPAS 使用性别亦有其事实与统计基础。事实上，任何未能区分男女的风险评估工具，反而可能对两性都造成错误分类。正如一位学者所言：“在预测再犯风险时，忽视性别本身即是不公。” Melissa Hamilton, Risk-Needs Assessment: Constitutional and Ethical Challenges, 52 Am. Crim. L. Rev. 231, 255 (2015)。因此，<u>若纳入性别有助于提升准确性，其目的在于服务司法系统与被告的整体利益，而非出于歧视意图</u>。

¶84 此外，Harris 案还强调：被告未能以“清晰且令人信服的证据”证明法院实际依赖性别作为量刑因素。326 Wis. 2d 685, ¶64。法院指出：“巡回法院考量了适当因素——包括罪行严重性、Harris 的品格及公众保护需求。” 同上，¶¶65, 67。所有被质疑的言论“均与合法量刑因素存在合理关联”。同上，¶67。

¶85 本案情形与 Harris 类似。<u>卢米斯未能履行其举证责任，证明巡回法院实际上因性别而加重其刑罚</u>。（*当事人主张决策者依赖了不当的因素进行决策，需要承担举证责任，但算法加剧了这种困难。*）法院明确说明其量刑依据多重因素：

“*综合权衡各项因素，我排除缓刑，原因在于犯罪的严重性，以及你的过往记录、你在监管期间的表现，加之所采用的风险评估工具均表明，你极有可能再次犯罪。*”

除 COMPAS 外，罪行严重性与卢米斯的犯罪史均与所判刑罚存在直接关联。参见 Gallion, 270 Wis. 2d 535, ¶46（要求法院通过引用相关事实与因素，说明刑罚如何促进量刑目标）；另见 Harris v. State, 75 Wis. 2d 513, 519, 250 N.W.2d 7 (1977)（量刑相关因素包括既往犯罪记录、不良行为模式及 PSI 结果）。（*对于算法是否是唯一决策因素，其实里面是从个案正义的角度来判断的。*）

¶86 我们认定：COMPAS 对性别的使用提升了评估准确性，最终有利于司法系统及被告自身。同时，被告未能证明量刑法院实际将性别作为量刑依据。因此，

我们结论认为：在量刑中使用 COMPAS 风险评估，并未侵犯卢米斯的正当程序权利。

VII

¶87 接下来，我们将讨论在量刑时允许使用 COMPAS 风险评估的范围，并列出量刑法院在使用 COMPAS 时必须遵守的限制与警示。

¶88 虽然 COMPAS 风险评估不能作为决定性因素，但量刑法院可将其作为相关考量因素用于以下方面：

(1) 将低风险的监狱服刑者转介至非监禁替代措施；

(2) 评估犯罪人是否能在社区中接受安全有效的监管；

(3) 设定缓刑、监督及违反规定的处理条件。[49]

（*Compas 本质上是一种实证经验的量化总结*）

¶89 首先，COMPAS 有助于识别那些低再犯风险的监狱服刑者，以便将其转向非监禁替代措施，并辅助决定是否暂缓全部或部分刑罚。[50]

¶90 其次，类似 COMPAS 的风险评估工具能够帮助评估犯罪人的公共安全风险，并为判断其再犯风险能否通过社区监管和服务得到有效管理和降低提供依据。[51]

¶91 第三，COMPAS 可用于指导关于缓刑和监督条件的决策。[52] 风险评估有助于识别无需密集监管和治疗项目的低风险犯罪人。结合需求评估，风险评估可以为涉及公共安全的犯罪人风险管理提供建议，因此可用于指导缓刑或延长监督期间所需的监管和控制级别。[54] 具体而言，它可能影响诸如报告要求、药物测试、电子监控、社区服务以及最合适的治疗策略等决策。[55]

¶92 因此，COMPAS 风险评估可用于“增强法官对其他量刑证据的评估、权衡及应用，从而制定适合每位被告的个别化量刑方案”。参见 Malenchick, 928 N.E.2d at 573。正如上诉法院在 Samsa 案中所解释：“COMPAS 仅是法院在量刑时可资利用的众多工具之一，法院有权采纳评估的部分内容而拒绝其他部分。” 359 Wis. 2d 580, ¶13。（*目标：作为一种提供更多信息的工具，强化法官决策的专业性，而不是替代法官或让法官依赖算法。*）

¶93 然而，在量刑时使用 COMPAS 风险评估须受某些限制约束。如前所述，惩教署（DOC）已承认这些限制，指示称：“务必牢记，风险评分并非用于决定量刑轻重或是否监禁犯罪人。” 这也是国家州法院中心（NCSC）关于在量刑中使用犯罪人风险与需求评估报告的第一条“指导原则”，即：

“风险与需求评估信息应在量刑决策中用于指导公共安全考虑，涉及犯罪人风险减少与管理。不应将其用作加重或减轻情节来决定犯罪人的处罚严厉程度。”

¶94 此外，我们还确立了一项相应限制：风险评分不得作为决定犯罪人能否在社区中接受安全有效监管的决定性因素。这与国家州法院中心的第二条“指导原则”一致。[5 7]

¶95 印第安纳州最高法院在 Malenchik 案中的判决提供了额外指导。该判决限定了风险评估的用途，解释道：“它们‘并非旨在作为加重或减轻情节，也不确定刑罚的整体长度，但审判法院可以在制定刑罚执行方式时参考这些结果’。” 928 N.E.2d at 575。

¶96 此外，COMPAS 风险评估并非为满足所有量刑目标而设计。其目的在于解决个体的治疗需求及识别再犯风险。相比之下，量刑则旨在实现更多目的。参见 State v. Dowdy, 2012 WI 12, ¶97, 338 Wis. 2d 565, 808 N.W.2d 691（Abrahamson 首席法官异议意见）（“普遍认为量刑有四大主要目的：(1)威慑；(2)康复；(3)报应；(4)隔离。”）。

¶97 鉴于这些不同的目标，使用风险评估工具来决定刑罚的长度和严厉程度并不合适。正如学者观察到的，“基于对未来犯罪风险的评估，在仅基于回顾性责任感知的量刑决策中不起作用……与威慑无关……不应被用来判处超过道德应得的刑期。”[5 8]

¶98 因此，量刑法院在量刑时可考虑 COMPAS 风险评估，但须遵守以下限制：根据惩教署认可，《量刑前调查报告》（PSI）指示风险评分不得用于：

(1) 决定犯罪人是否入狱；

(2) 决定量刑的严厉程度。此外，风险评分不得作为决定犯罪人能否在社区中接受安全有效监管的决定性因素。[5 9]

¶99 重要的是，巡回法院必须解释除 COMPAS 风险评估外，独立支持所判刑罚的其他因素。COMPAS 风险评估只是量刑时需考虑和权衡的众多因素之一。

¶100 任何包含 COMPAS 风险评估的《量刑前调查报告》提交给法院时，必须附有书面告知书，列明上述限制。此外，该书面告知书应通知量刑法院如下警示（如本文所述）：

COMPAS 的专有性质已被援引以阻止披露各因素如何加权或风险评分如何确定的信息；

COMPAS 风险评分基于群体数据，只能识别高风险群体——而非特定高风险个

体；

一些研究质疑 COMPAS 风险评分是否不成比例地将少数族裔犯罪人归类为更高再犯风险；

COMPAS 风险评估将被告与全国样本比较，但尚未完成针对威斯康星州人口的交叉验证研究。风险评估工具必须因应人群及子群体的变化而持续监测并重新标准化，以维持准确性；

COMPAS 并非为量刑设计，而是由惩教署用于治疗、监管及假释决定。

¶101 需要注意的是，这些警示是在当前时刻识别出的。例如，若完成了针对威斯康星州人口的交叉验证研究，则需要灵活性以移除该警示或解释交叉验证研究的结果。同样，随着新数据的可用性增加，警示应定期更新，使某些警示变得更为或不那么相关。

VIII *对本案的再次分析*

¶102 我们现将前述关于 COMPAS 风险评估的允许用途、限制与警示适用于本案记录进行审查。卢米斯主张，他有权获得重新量刑听证，因为巡回法院在判处其刑罚时考虑了 COMPAS 风险评估。他认为，此举侵犯其正当程序权利，理由是 COMPAS 风险评估根本不应在量刑中被考量。

¶103 值得注意的是，卢米斯并未主张法院所考虑的其他量刑因素不足以支持其所获刑罚。事实上，在口头辩论中，其律师承认：若判决中完全未提及 COMPAS 风险评估，他不会对该量刑提出异议。他转而主张：即便存在其他合法量刑依据，也不能“抵消”法院考虑 COMPAS 所构成的错误。

¶104 如前所述，<u>只要在充分知悉其限制与警示的前提下合理使用，巡回法院在量刑时考量 COMPAS 风险评估并不违反被告的正当程序权利</u>。本案中，巡回法院显然知晓相关限制。包含 COMPAS 报告的《量刑前调查报告》（PSI）已由惩教署（DOC）明确列出两项限制。因此，在对卢米斯量刑时，法院已知悉：“风险评分并非用于决定量刑轻重或是否监禁犯罪人。”第三项限制——即 COMPAS 不得作为决定社区监管安全有效性的决定性因素——是对 PSI 中已有限制的自然延伸。

¶105 关于本意见所要求的各项警示，其目的在于提醒法院注意潜在的正当程序风险，从而帮助法院更准确地判断应赋予 COMPAS 风险评分多大权重，以避免侵权。然而，本案记录显示：尽管巡回法院在量刑时提及了风险评估，但实际上几乎未予采信或仅赋予极低权重。

¶106 在定罪后救济听证会上，巡回法院解释称，其使用 COMPAS 风险评估仅用于佐证自身判断，并强调：“即使 PSI 中完全未提及风险评估工具，即使 COMPAS

未附于 PSI，本院仍会作出完全相同的判决，因为该判决基于法律所要求的量刑因素之独立评估。”

¶107 法院进一步说明，其将 COMPAS 视为一种“观察性参考”，用以强化对其他因素的判断：

“换言之，法院所引用的因素已表明被告在监管下成功概率低且所犯罪行严重。而风险评估工具显示其在所有领域均为高风险，这进一步印证了上述判断……法院首先基于卢米斯的过往记录及罪行性质作出评估，随后将 COMPAS 作为支持该评估的辅助工具。”

¶108 此说法与量刑庭审记录一致。记录显示，法院在排除缓刑时，同时考量了罪行严重性、卢米斯的犯罪史及其过往监管表现。全面审查量刑笔录可见，法院还讨论了罪行的严重程度、被告的品格与康复需求，以及保护公众的必要性——这些均属 Gallion 案所确认的适当量刑因素（270 Wis. 2d 535, ¶13）。

¶109 因此，记录表明：量刑法院不仅考量了合法因素，也了解 COMPAS 使用的相关限制。最终，尽管法院提及 COMPAS 风险评估，但并未以其作为是否监禁、刑罚严厉程度或社区监管可行性的决定性依据。

¶110 此外，尽管当时法院尚不知晓本意见所列各项警示，但这些警示的设立目的之一正是防止法院过度依赖 COMPAS 评分。而正如法院在定罪后听证会上所澄清的，即使没有 COMPAS，其量刑结果也不会改变。据此，我们认定：本案中巡回法院对 COMPAS 的考量，并未侵犯卢米斯的正当程序权利。

IX

¶111 最后，卢米斯另主张：巡回法院在量刑时不当过度倚重“纳入指控”（read-in charges）。他声称，法院不仅似乎混淆了“驳回指控”与“驳回但纳入量刑考量的指控”之间的区别，还错误地假定纳入指控的事实基础为真。

¶112 在 Frey 案（343 Wis. 2d 358, ¶61）中，本院已阐明“纳入指控”程序及驳回指控在辩诉交易中的定位。无论被告是否同意将指控“纳入”或直接驳回，巡回法院均可考量未被起诉或未经证明的罪行。同上，¶47。

¶113 Frey 指出，法院若考虑驳回指控，“应予以明示并讨论，赋予其适当权重，并说明其与被告品格、行为模式或认罪所涉事件的关联。”同上，¶54。公开讨论此类指控符合 Gallion 案确立的量刑方法论，亦使被告有机会解释或反驳。同上。

¶114 此外，“纳入指控”在量刑中应被理解为：“可在不追诉额外罪名的承诺下，将刑期提高至被告就定罪罪名所能判处的法定最高刑。”同上，¶68。

¶115 卢米斯主张，巡回法院似乎误解了“驳回指控”与“驳回但纳入指控”的区别。

量刑初期，法院确曾错误表示："完全不能考虑驳回指控，但会将纳入指控视为事实。"然而，法院随即休庭查阅 Frey 案，并在复会后依正确法律框架继续审理。

¶116 尽管法院最初可能误述了 Frey 案中两类指控的区别，但其对纳入指控的最终处理并未构成裁量权误用，因其后续已澄清并适用了正确标准。

¶117 在认罪听证会上，法院直接援引 Frey 案，向卢米斯明确说明了量刑时如何考量纳入指控的法律标准。法院允许控辩双方就相关指控展开辩论，并最终认定州方对事件的陈述更具可信度。

¶118 在定罪后听证会上，法院回顾了认罪与量刑笔录，并解释其如何权衡纳入指控的相关事实：

"本院必须对与枪击事件相关的事实赋予更大或更小的权重。我认为卢米斯先生的解释与事实不符，而州方版本更符合事实，故在量刑时赋予州方陈述更高权重。"

¶119 因此，巡回法院在考量纳入指控时，进行了事实权衡、可信度评估，并遵循了相关法律标准。据此，我们结论认为：法院对纳入指控的考量，并非裁量权误用。

X

¶120 最终，我们认定：<u>只要按照本意见所确立的方式正确使用，巡回法院在量刑时考量 COMPAS 风险评估，并不侵犯被告的正当程序权利</u>；且本案中，巡回法院并未错误行使其裁量权。

¶121 我们进一步认定：巡回法院对"纳入指控"（read-in charges）。

¶122 据此，我们维持巡回法院的裁定。

由本院作出——巡回法院的裁定予以维持。

¶123 PATIENCE DRAKE ROGGENSACK，首席大法官（协同意见）。

我赞同多数意见中的大部分论述，并同意其判决结果；但我撰写本协同意见，旨在澄清一点：尽管我们今日的判决允许量刑法院“考量”COMPAS，但我们并未认定法院可“依赖”COMPAS 来决定其所判处的刑罚。由于多数意见在讨论量刑法院义务与 COMPAS 风险评估工具时，有时交替使用“考量”（consider）与“依赖”（rely）这两个词，可能导致本判决被误读为允许法院依赖 COMPAS。[1] 因此，我特此澄清，以正视听。[2]

¶124 在量刑时，巡回法院应考量三项主要因素：罪行的严重性、犯罪人的品格，以及保护公众的需要。State v. Alexander, 2015 WI 6, ¶22, 360 Wis. 2d 292, 858 N.W.2d 662。巡回法院恰当地行使量刑裁量权，包括基于案件事实作出个别化量刑，并可说明所判刑罚如何促进其量刑目标。同上（引 State v. Harris (Landray M.), 2010 WI 79, ¶29, 326 Wis. 2d 685, 786 N.W.2d 409）。[3]

¶125 量刑法院必须明确说明其在量刑时考量了哪些因素，以及这些因素如何影响最终刑罚。State v. Harris (Denia), 119 Wis. 2d 612, 623, 350 N.W.2d 633 (1984)。正是通过这种说明，我们才能判断法院是否恰当地行使了其量刑裁量权。同上。被告享有正当程序权利，不得因种族或性别等不当因素而被量刑。Harris (Landray M.), 326 Wis. 2d 685, ¶33。

¶126 法院对各项量刑因素的考量享有“强烈合理性推定”，因为巡回法院最能把握相关因素及被告在庭审中的举止表现。” State v. Gallion, 2004 WI 42, ¶18, 270 Wis. 2d 535, 678 N.W.2d 197（内部引号省略）。因此，除非巡回法院的量刑决定构成裁量权误用——例如基于无关或不当因素量刑——否则该决定应予维持。同上，¶17；Harris (Landray M.), 326 Wis. 2d 685, ¶30。此外，对任何潜在不当量刑因素的提及，均须结合整个量刑记录的上下文予以审查。Harris (Landray M.), 326 Wis. 2d 685, ¶45。

¶127 正如多数意见恰当地指出，本案中巡回法院在量刑时适当考量了多项量刑因素，仅附带提及被告的 COMPAS 风险评估。[4] 法院详细阐述了三项主要量刑因素，并解释了本案事实为何支持所判刑罚。[5] 因此，我同意多数意见的观点：量刑法院可在综合众多相关因素的前提下，将 COMPAS 风险评估作为其中之一予以考量，正如本案所做。[6]

¶128 然而，我的一项关切在于：本案认证问题（certified question）。[7] 多数意见的结论是：“若在知悉相关限制与警示的前提下合理使用，巡回法院在量刑时考量 COMPAS 风险评估，并不违反被告的正当程序权利。”[8] 我同意，“考量”COMPAS 并不侵犯正当程序权利。

¶129 但认证问题所提出的核心是：正当程序是否禁止法院在量刑时‘依赖’COMPAS？而多数意见在回答该问题时虽使用“考量”一词，却可能因其与“依赖”一词的混用，加之认证问题本身的措辞，导致读者误以为本判决允许法院依赖 COMPAS 来确定适当刑罚。这种“依赖”将违反正当程序保障。

因此，我特此澄清多数意见的立场：

考量 COMPAS 是允许的；但依赖 COMPAS 来决定所判刑罚，则是不允许的。

¶130 SHIRLEY S. ABRAHAMSON，大法官（协同意见）。

我加入多数意见。该意见准确描述了在量刑中考虑 COMPAS 所引发的关键问题，并向司法界与律师界阐明了在量刑时使用 COMPAS 应遵守的限制与警示。它强调：我们所处理的是一种基于研究的工具，而刑事司法体系中的各方有责任认识到——未来可能产生新的研究数据，也可能开发出更优、更可靠的评估工具。

¶131 我另撰此协同意见，旨在阐明两点：

I

¶132 第一，我认为，巡回法院在量刑中考虑 COMPAS（或其他风险评估工具）时，必须在庭审记录中阐明一套有意义的推理过程，说明该工具的相关性、优势与局限。

¶133 第二，本院对 COMPAS 缺乏了解，是本案中的一个重大问题。在口头辩论中，本院多次向控辩双方律师询问 COMPAS 的工作原理，但几乎未获得实质性答案。

¶134 开发 COMPAS 的公司 Northpointe 曾请求以法庭之友（amicus curiae）身份提交简报，以说明 COMPAS 的历史、准确性、有效性，以及此类风险评估工具在整个刑事司法系统中的应用情况。

¶135 然而，本院（在我持异议且未作任何说明的情况下）拒绝了 Northpointe 提交法庭之友简报的动议。这一决定是一个错误。本院亟需一切可得的帮助。既然多数意见已引用 Northpointe 发布的出版物，为何不能接受其提交的法庭之友简报？

¶136 基于上述理由，我另撰此协同意见。

II

¶137 我认为，巡回法院在量刑中考虑 COMPAS（或其他风险评估工具）时，必须在记录中对其作为“基于证据”（更准确地说，是“基于研究或数据”）进行评估，并说明其对本案个别化量刑的相关性。

¶138 我之所以主张此项要求，是因为像 COMPAS 这样的风险评估工具在学术文献及公共舆论中评价不一。

¶139 例如，时任司法部长埃里克·霍尔德（Eric Holder）虽支持在罪犯重返社会的规划中使用风险评估工具，却明确警告不应将其用于量刑。他指出，在量刑中使用“静态因素和不可改变的特征”——如被告的教育水平、社会经济背景或居住社区——可能产生非预期后果，包括损害“个别化正义”的目标，即“指控、定罪

与刑罚应与每名被告的具体行为及其所犯罪行相称”。[1]

¶140 霍尔德部长的担忧在其他研究中亦有呼应。[2] 此外，关于 COMPAS 再犯率（尤其是暴力再犯率）评分的准确性，学界存在分歧。[3] 巡回法院必须表明其已意识到这些问题并予以考量。

¶141 我理解巡回法院任务繁重而资源有限，但制作完整记录——包括说明其如何评估这些基于证据的工具及其优劣——本就是长期以来对量刑裁量权行使的基本要求。

¶142 此类程序有助于确保巡回法院持续关注基于证据的决策领域的新发展，并清醒认识其所用工具的特性。同时，它也为上诉法院提供了可审查的有意义记录，并向州政府、被告及公众提供透明、可理解的量刑理由。

III

¶143 随着基于证据的决策日益普及，评估相关研究与数据的法庭之友简报很可能变得愈加重要。正如理查德·波斯纳（Richard Posner）法官所言：“大多数法官都是通才，而我们面对的复杂性正日益超出多数人的理解能力。”[4] 应对这种复杂性的一种方式，便是更开放地接纳法庭之友简报。

¶144 本院拒绝 Northpointe 提交法庭之友简报的动议（我在异议中反对）。见附件 A。COMPAS 属专有技术，Northpointe 将其算法视为商业秘密，因此不公开披露其如何计算个体风险评分，或如何加权各项因素。

¶145 Northpointe 显然对其工具的持续使用具有财务与产权利益。但本院完全可在权衡其简报时，将该利益纳入考量，而非直接拒之门外。

¶146 本院关于接受或拒绝法庭之友简报的命令通常未说明理由，且做法前后不一。或许 Northpointe 的简报被拒，正是因为其对自身工具的使用存在利益关联。

¶147 相比之下，在另一份拒绝法庭之友简报的命令中（附件 B），该法庭之友在案件中并无法律上可识别的利益。

¶148 然而，在 Thompson v. Craney, 199 Wis. 2d 674, 546 N.W.2d 123 (1996)一案中，本院却接受了时任州众议院议长大卫·普罗瑟（David T. Prosser）提交的法庭之友简报，其主张该案所涉立法合宪。

¶149 在近期一起与 Thompson 案类似议题的案件中，本院也允许法庭之友提交简报，提出当事人未涉及的问题。参见 Coyne v. Walker, No. 2013AP416，2015 年 9 月 22 日及 10 月 1 日未公布命令。

¶150 若本院在是否接受法庭之友简报时始终不提供解释，便无法为未来希望提交此类简报的律师及其他利害关系人提供指引。依我之见，本院应采取更开放的态度，批准此类动议。

¶151 基于上述理由，我同意多数意见的结论，但另撰此协同意见。